

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 675 del 09.10.2023 COPIA
---	---	---

DETERMINAZIONE N. 147 del 09/10/2023

Oggetto: Rimborso spese legali – Segretario comunale – procedimento penale n. 4289/2016 RGNR.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la nota prot. n. 2475 del 03.05.2023, con la quale il Segretario Comunale XXXXXXXX XXXXXXXX ha fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in riferimento al procedimento penale n. 4289/2016 R.G.N.R., per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

VISTA la delibera di G.M. n. 97 del 24.11.2021 con la quale è stato espresso gradimento alla scelta del legale di fiducia ai fini dell'assistenza processuale nel procedimento penale in oggetto, Avv. Salvatore Iannone, con studio in Botricello alla via Nazionale n. 292;

VISTA la Sentenza n. 222/2022, passata in giudicato, relativa al procedimento penale in argomento definitosi con la formula: non doversi procedere perché il fatto non sussiste;

VISTO l'art.49 del CCNL dei Segretari Comunali sottoscritto in data 16/05/2001 secondo il quale *“Gli Enti, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salve le ipotesi di dolo e colpa grave;*

RICHIAMATA la Sentenza n.8750 del 24/12/2009 emessa dalla quarta Sez. del Consiglio di Stato, con la quale viene affermato il principio per il quale il Segretario Comunale *prosciolto in via definitiva dalle accuse che gli sono state mosse per la sua attività istituzionale, ha diritto al rimborso delle spese legali da parte del comune, anche se non è dipendente dello stesso e ciò in virtù del rapporto funzionale che lo lega all'Ente, il che crea un rapporto di dipendenza di fatto;*

RICHIAMATA l'ordinanza n. 13178 del 27 aprile 2022, emessa dalla Sezione Lavoro della Cassazione, con la quale si osserva che il segretario comunale è un dipendente a tutti gli effetti dell'Ente locale nel cui interesse egli presta la propria attività e al quale è legato da un rapporto di natura funzionale, con l'ovvia conseguenza che il rimborso di spese connesse ad un giudizio di responsabilità civile o penale, nei suoi confronti non può che far carico all'ente locale, perché tale giudizio ha per oggetto condotte che trovano la loro causa nell'espletamento di attività di servizio e/o nell'adempimento di compiti di ufficio e cioè in fatti o atti esclusivamente compiuti nell'interesse dell'ente e al fine di realizzarne le finalità;

ATTESO che la vigente disciplina in materia di rimborso di spese legali sostenute dal segretario comunale, può trovare applicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- assenza di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza;
- il gradimento dell'Ente sulla scelta del difensore cui affidare l'incarico legale;
- il procedimento si sia concluso con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena con la quale sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ATTESO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale n.4289/16 RGNR, sono inerenti all'espletamento del servizio, non si riscontra conflitto d'interesse, il procedimento penale si è concluso con provvedimento di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

RITENUTO dover procedere al rimborso delle spese legali al Segretario Comunale per l'assistenza nel procedimento penale RGNR 4289/2016 di cui alla fattura n. 83 del 06.10.2023 dell'avv. Salvatore Iannone per l'importo di Euro 8.100,00 oltre spese generali ,IVA e cpa ;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 02/08/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Richiamate integralmente le premesse,

Di procedere al rimborso a favore del Segretario Comunale della somma di Euro 8.100,00 oltre spese generali, IVA e cpa, relativa alle spese legali sostenute relativamente al procedimento penale n.4289/16 RGNR, definitosi con sentenza di assoluzione, mediante accredito sul c/e allo stesso intestato.

La complessiva spesa di Euro 8.100,00 oltre spese generali ,IVA e cpa, farà carico al Cap. 117 del bilancio corrente 2023/2025 impegno 382/2023 ;

Il responsabile dell'area amministrativa
F.to Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
rilascia:

- ☐ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
382/2023		€	117	2023

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale

02 NOV. 2023



Il responsabile dell'area amministrativa

F.to Giuseppina Riccelli

